

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2593/2537

นายขวัญเรือน หมีแสง

โจทก์

บริษัทอิมพีเรียลดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด

จำเลย

บริษัทอิมพีเรียลดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า จำเลยอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยในประเด็นที่ว่าสัญญาตามเอกสารหมายเลข 2 ของโจทก์ ใช้บังคับได้หรือไม่นั้นเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 29)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินประกันการทำงาน จำนวน 5,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 26)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์หยิบยก พยานหลักฐานขึ้นอ้าง เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าการที่โจทก์ทำงาน เป็นลูกจ้างจำเลยไม่ครบหนึ่งปี ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์หยิบยก พยานหลักฐานขึ้นอ้าง เพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่าการที่โจทก์ทำงาน เป็นลูกจ้างจำเลยไม่ครบหนึ่งปี ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-สมภาพ โชติกวนิชย์-สวรรณค์ ตักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ